Entre los suscritos a saber, por una parte (Nombre del visitante) _____, identificado con _____, en calidad de : INVITADO ( ) - CONTRATISTA ( ) -ESTUDIANTE ( ) - INVERSIONISTA ( ) - TÉCNICO ( ), en el marco del CONVENIO ( )- CONTRATO ( )- PROYECTO ( ) - ASIGNATURA ( )- VISITA DIRIGIDA ( ), - NEGOCIACIONES PRECONTRACTUALES ( ), denominado (Nombre de la empresa, convenio, proyecto o IES, etc.) _____ _____ _____ **(en adelante EL VISITANTE),** y _____ (Nombre de encargado por parte de la FUP) _____ en calidad de DOCENTE ( ) - COORDINADOR ( ) - INVESTIGADOR ( ), representando para este acto a la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN (en adelante, la FUP),** nos reunimos con el fin de _____ _____ _____ _____ _____, y por mandato institucional, suscribimos las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Para efectos de interpretación, de manera enunciativa (no taxativa), se entenderá por información confidencial: **1.** Toda la información sobre compuestos, productos, prototipos, elementos propuestos, desarrollados o en desarrollo financiados por LA FUP, sus investigadores, docentes, estudiantes, contratistas, socios y aliados. **PARÁGRAFO**: La información puede incluir insumos para registro de patentes, fórmulas, trazados, diseños, códigos de ordenador no publicados, bosquejos, especificaciones, bitácoras, anotaciones, notas y gráficos técnicos, así como acuerdos, informes y/o negociaciones relacionadas. **2.** Información y materiales relacionados con la estructuración financiera, ofertas, contabilidad y comercialización de productos o servicios desarrollados por LA FUP o sus unidades de negocio, así como material promocional no publicado, listado de proveedores y clientes, e información de costos y precios. **3.** Información que LA FUP haya obtenido a partir de otras relaciones jurídicas o comerciales, y que le haya asignado carácter confidencial, independientemente de que sea o no propia, adquirida o desarrollada por la FUP.

SEGUNDA: EL VISITANTE podrá tener acceso o conocimiento de información que puede constituir derechos de autor, secretos empresariales, datos personales privados y sensibles, y demás información confidencial propia o custodiada por la FUP. Por lo anterior, con la firma del presente documento, EL VISITANTE asume la obligación de CONFIDENCIALIDAD aún después de la vigencia de la relación jurídica que lo vincule con la FUP o con sus unidades de negocio. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La obligación de confidencialidad se traduce en mantener en estricta

reserva la información indicada en la cláusula primera y no divulgarla, reproducirla, revelarla o utilizarla en beneficio propio o de una tercera persona natural o jurídica. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Se prohíben las capturas en fotografía o video, así como los registros de audio o cualquier tipo de medio grabado o en vivo, útil para divulgar información confidencial.

TERCERA: El incumplimiento de la obligación de confidencialidad hará responsable a la parte que incumpla por los perjuicios que se causen, directa o indirectamente a la parte afectada, sin que ello impida la iniciación de las acciones civiles y penales correspondientes.

CUARTA: La FUP pondrá a disposición del VISITANTE, sus directrices sobre seguridad y privacidad de la información.

QUINTA: EL VISITANTE autoriza expresamente a LA FUP para el tratamiento de sus datos personales, de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios.

SEXTA: Durante la estadía en las instalaciones de LA FUP, o en cualquiera de los lugares en los que se socialicen proyectos de la FUP, EL VISITANTE se obliga a utilizar elementos de protección personal (en caso de que se le solicite) y a cumplir con las normas institucionales fijadas para la prevención de riesgos, así como uso de rutas de evacuación y protocolos de emergencia. EL VISITANTE mantendrá indemne a la FUP ante cualquier imprevisto, fuerza mayor o caso fortuito que llegase a ocurrir durante la visita dirigida o durante la ejecución de cualquiera de las actividades relacionadas con el acceso a información confidencial.

En constancia de aceptación, se firma en la ciudad de _____, en las instalaciones de la sede _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Nombres y apellidos: _____

Número documento de identificación: _____

Número de contacto: _____

Grupo sanguíneo y factor RH: _____

EPS: _____

ARL o Seguro Estudiantil: _____

Firma: _____